

Veřejná kopie podání

Osobní údaje třetích osob byly ve veřejné verzi skryty.
Tato kopie není bajtově totožná s původním PDF autora.

Datum podání: 2026-08-24

Podklad: soubor č. 015 z dávky podání autora.

OKRESNÍMU SOUDU V OSTRAVĚ

Dne 24. srpna 2026

sp. zn. 15 T 11/2025

A

OKRESNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ VE FRÝDKU-MÍSTKU

sp. zn. 1 ZN 7061/2026

A

KRAJSKÉMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V OSTRAVĚ

sp. zn. 4 KZN 7116/2026 a 2 KZZ 2/2026

A

KRAJSKÉMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ

sp. zn. 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026

Podatelka ve věci vedené u OS v Ostravě sp. zn. 15 T 11/2025 a nepředané do dnešního KS v Ostravě a KSZ v Ostravě sp. zn. 2 KZZ 2/2026 a OSZ ve Frýdku Místku sp. zn. 1 ZN 7061/2026:

██████████ nar. ██████████, ID DS ██████████ stěžovatelka a předsedkyně správní rady Edukativní konopné kliniky, z. s., IČO 226 80 101

Podatel ve věci vedené u KSZ v Brně sp. zn. 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026 a a KSZ v Ostravě sp. zn. 4 KZN 7116/2026 a OSZ ve Frýdku Místku sp. zn. 1 ZN 7061/2026 a KS v Brně sp. zn. 9 To 315/2026 a 9 To 316/2016:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, ID DS r8u3nhx, stěžovatel a místopředseda správní rady Edukativní konopné kliniky, z. s., IČO 226 80 101

Podatelé ve věci vedené u OSZ Frýdku Místku sp. zn. 1 ZN 7061/2026:

Edukativní konopná klinika, z. s., IČO 226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov č. 6, zastoupena ██████████ předsedkyní správní rady a Mgr. Dušanem Dvořákem, místopředsedou správní rady; v rozsahu vlastních a společných podání a podnětu a doložených důkazů.

VYPRAVENO Z DATOVÉ SCHRÁNKY EDUKATIVNÍ KONOPNÉ KLINIKY, z. s., IČO 226 80 101

Ověřila a vypravuje: Bc. ██████████ dozorčí rada Edukativní konopné kliniky, z. s.

SPOLEČNĚ PODANÝ DRUHÝ DODATEK STÍŽNOSTI VE VĚCI 15 T 11/2025 A SOUČASNĚ SPOLEČNÉ MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ PROVĚŘOVÁNÍ OKTE FRÝDEK-MÍSTEK K MĚŘENÍ OBSAHU THC V KONOPÍ

nové úřední listiny Policie ČR ze dne 20. srpna 2026 a jejich přímý rozpor s vyjádřením
Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026

TOTO PODÁNÍ PŘEDKLÁDÁ NOVÉ ÚŘEDNÍ DŮKAZY, KTERÉ DNE 23. 7. 2026 NEMOHLY BÝT SOUDU ANI STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ ZNÁMY. PŘÍMO SE TÝKAJÍ OKTE FRÝDEK-MÍSTEK A PŘEZKOUMATELNOSTI ÚDAJE 3,7 % THC VE VĚCI 15 T 11/2025. SOUČASNĚ VYTVÁŘEJÍ ZJEVNÉ NAPĚTÍ MEZI TVRZENÍM KRIMINALISTICKÉHO ÚSTAVU O VLASTNÍCH SOP JEDNOTLIVÝCH OKTE A NOVÝM SDĚLENÍM, ŽE OKTE FRÝDEK-MÍSTEK V LETECH 2009–2019 SOP PRO STANOVENÍ OBSAHU THC V KONOPÍ NEMĚLO.

I. Procesní vymezení a proč je důkaz nový

_____ tímto jako stěžovatelka podává k Okresnímu soudu v Ostravě druhý dodatek ke stížnosti ve věci sp. zn. 15 T 11/2025. Navazuje na společný dodatek _____ a _____ ze dne 23. 7. 2026 proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2026, č. j. 15 T 11/2025-162. Tehdejší podání již výslovně namítalo, že **bez úplného odborného vyjádření OKTE Frýdek-Místek, použitého SOP, popisu přípravy a homogenizace vzorku, chromatogramů, rozlišení Δ9-THC/THCA a nejistoty měření nelze přezkoumat, co údaj 3,7 % THC skutečně znamená.**

Mgr. Dušan Dvořák a _____ současně předkládají tytéž nové listiny OSZ ve Frýdku-Místku do sp. zn. 1 ZN 7061/2026 a KSZ v Ostravě do sp. zn. 4 KZN 7116/2026. KSZ v Ostravě totiž dne 8. 7. 2026, č. j. 4 KZN 7116/2026-45, výslovně sdělilo, že část podání Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 27. 5. 2026 směřující proti postupu OKTE Frýdek-Místek postoupilo OSZ ve Frýdku-Místku „k vyhodnocení a přijetí odpovídajícího opatření“.

II. Co tvrdil Kriminalistický ústav dne 25. června 2026

Kriminalistický ústav v odpovědi ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, na žádost doručenou dne 27. 5. 2026 uvedl zejména:

- KÚ je vůči OKTE metodicko-řídícím, odborným a kontrolním pracovištěm; základní pravidla odběru vzorků, přípravy k analýze a vlastní analýzy mají být v rámci znaleckých pracovišť sjednocená, byť stanovisko KÚ označuje za doporučující.
- „Jednotlivé OKTE KŘP si standardní operační postupy (dále jen SOP) tvoří samy.“
- Způsob odběru reprezentativního vzorku měl být v KÚ a OKTE sjednocen již před rokem 2021 a kontrolován metodickými odbornými výjezdy a mezilaboratorními testy; rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021 měl tomuto doporučení pouze dát formu interního aktu řízení.
- KÚ výslovně uvedl, že způsob hodnocení podle Δ9-THC, resp. „total THC“, „zvolila i všechna znalecká pracoviště Policie ČR dle vlastních SOP“.

III. Co naproti tomu sdělilo OKTE Frýdek-Místek prostřednictvím KŘP MSK dne 20. srpna 2026

Rozhodnutí KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, založené na vyjádření OKTE Frýdek-Místek, uvádí:

- OKTE Frýdek-Místek v období 2009–2019 v rozsahu akreditace nemělo SOP týkající se stanovení obsahu THC v konopí; proto nemůže předložit ani jejich změny.
- Nemělo písemné metodické pokyny upravující homogenizaci vzorků; použitá praxe měla vycházet ze vzdělání a praxe pracovníků a z veřejně dohledatelné teorie vzorkování.
- V letech 2009–2019 nebyly k dispozici metodické pokyny pro způsob stanovení obsahu THC nebo THCA.

- Nejistoty měření se ve výsledcích laboratoře v rámci tvrzeného jednotného přístupu laboratoří Policie ČR neuvádějí; z tohoto důvodu není zpracována metodika.
- OKTE nedisponuje validačními protokoly potvrzujícími validaci používaných metod; podle odpovědi metody podléhaly pouze verifikaci.
- V období 2009–2019 nebyly OKTE ze strany KÚ doručeny žádné metodické postupy k dané problematice.
- Protokoly či zprávy z metodických odborných výjezdů, auditů a mezilaboratorních zkoušek již nejsou k dispozici; po skartačním řízení byly vymazány a fyzicky zničeny.

Současná částečná odpověď KŘP MSK ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR, ovšem zároveň uvádí, že ačkoli rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021 nabyl účinnosti teprve v roce 2021, OKTE mělo doporučení ENFSI–UNODC „Guidelines on Representative Drug Sampling“ používat při odběru reprezentativního vzorku již v období 2009–2019.

ROZPOR MUSÍ BÝT VYSVĚTLEN DŮKAZEM, NIKOLI DALŠÍM OBEČNÝM UJIŠTĚNÍM: JESTLIŽE KÚ TVRDÍ, ŽE OKTE MĚLA VLASTNÍ SOP A PODLE NICH ZVOLILA ZPŮSOB HODNOCENÍ OBSAHU THC V KONOPÍ, ZATÍMCO OKTE FRÝDEK-MÍSTEK NYNÍ TVRDÍ, ŽE V LETECH 2009–2019 TAKOVÉ SOP NEMĚLO A NEMĚLO ANI PÍSEMNÉ METODICKÉ POKYNY PRO THC/THCA A HOMOGENIZACI, MUSÍ BÝT ZJIŠTĚNO, JAKÝ KONKRÉTNÍ PŘEDEM URČENÝ, DOKUMENTOVANÝ A PŘEZKOUMATELNÝ POSTUP BYL VE SKUTEČNOSTI POUŽÍVÁN.

IV. Přímý dopad na věc [REDAKCE] a [REDAKCE] – 15 T 11/2025

Ve věci 15 T 11/2025 nejde o akademickou otázku. Dosavadní stížnostní argumentace přímo napadá odbornou přezkoumatelnost údaje 3,7 % THC. Nové policejní listiny proto zasahují samotný důkazní základ, z něhož byl tento údaj převzat.

SOD MUSÍ VĚDĚT, Z JAKÉHO KONKRÉTNĚ IDENTIFIKOVANÉHO ANALYTICKÉHO POSTUPU VZNIKL ÚDAJ 3,7 % THC: JAK BYL VZOREK VYBRÁN, JAK BYL HOMOGENIZOVÁN, JAK BYL PŘIPRAVEN PŘED CHROMATOGRAFICKOU ANALÝZOU, ZDA A V JAKÉM ROZSAHU PŘI PŘÍPRAVĚ DOCHÁZELO K DEKARBOXYLACI THCA NA Δ9-THC, ZDA BYLO STANOVOVÁNO Δ9-THC NEBO „TOTAL THC“, PODLE JAKÉHO DOKUMENTOVANÉHO POSTUPU A S JAKOU NEJISTOTOU VÝSLEDKU.

Samotná odborná kvalifikace pracovníků laboratoře není náhradou za přezkoumatelnou důkazní stopu konkrétní expertizy. Totéž platí pro obecný odkaz na ENFSI nebo UNODC: musí být zjištěno, zda a jak bylo konkrétní doporučení skutečně aplikováno v konkrétním zkoumání.

V. Zásadní otázka změny chemického stavu zajištěného vzorku

Podatelé žádají, aby bylo odborně a právně objasněno, zda a za jakých podmínek může policejní znalecké pracoviště při přípravě vzorku tepelným působením změnit poměr THCA a Δ9-THC dekarboxylací a následně výsledek použít pro trestněprávní posouzení původně zajištěného rostlinného materiálu. Tuto otázku nelze uzavřít pouhou větou, že použitý laboratorní postup vychází ze vzdělání a praxe pracovníků.

Je nutné odlišit analytickou transformaci při zvolené metodě od tvrzení o chemickém stavu původního zajištěného materiálu a přesně vysvětlit, jak použitý postup odpovídal tehdejší právní definici rozhodné veličiny. Pokud metoda pracovala s „total THC“, musí být doloženo, z jakého právního a metodického podkladu tento převod vycházel a jak byl interpretován v konkrétním trestním řízení.

VI. Povinnost OSZ Frýdek-Místek provést konkrétní prověření

Protože KSZ Ostrava pod č. j. 4 KZN 7116/2026-45 postoupilo právě větev OKTE Frýdek-Místek OSZ Frýdek-Místek k vyhodnocení a přijetí odpovídajícího opatření, žádají [REDAKCE] a Mgr. Dušan Dvořák, aby OSZ zejména:

1. vyžádalo úplné odborné vyjádření / znalecký podklad OKTE použité ve věci 15 T 11/2025, včetně pracovních listů, chromatogramů, surových dat a dostupných záznamů o přípravě vzorku;
2. zjistilo přesný název, verzi, datum účinnosti a právní či interní status postupu, podle něhož byla konkrétní expertiza provedena;
3. vyslechlo nebo si vyžádalo konkrétní vyjádření odpovědné osoby OKTE k rozporu mezi tvrzením KÚ o vlastních SOP jednotlivých OKTE a tvrzením OKTE Frýdek-Místek o jejich neexistenci;
4. zjistilo, jak byla v konkrétním případě provedena homogenizace a jak je tento krok zpětně doložen;
5. zjistilo, zda příprava vzorku zahrnovala zahřívání vedoucí k dekarboxylaci THCA na Δ^9 -THC, za jakých podmínek a jaký význam byl tomuto převodu přiznán;
6. zjistilo, zda byl výsledek 3,7 % vyjádřen jako Δ^9 -THC nebo „total THC“ a jak byl vypočten;
7. zjistilo, jak byla ověřena správnost a reprodukovatelnost metody a jaká byla nejistota výsledku, i pokud nebyla ve výstupu laboratoře uváděna;
8. zajistilo všechny dosud existující dokumenty dříve, než dojde k jejich další skartaci nebo ztrátě.

VII. Požadavek vůči KSZ v Ostravě – 4 KZN 7116/2026

KSZ v Ostravě se žádá, aby nové důkazy založilo do spisu 4 KZN 7116/2026, nepovažovalo své postoupení ze dne 8. 7. 2026 za konečné vypořádání věci a v rámci své zákonné působnosti ověřilo, zda OSZ Frýdek-Místek nové rozpory skutečně prověřil konkrétními důkazními úkony. Nové listiny vznikly až po postoupení a zásadně mění důkazní situaci.

Současně je třeba přihlídnout k tomu, že KSZ v Ostravě již dne 17. 4. 2026, č. j. 2 KZZ 2/2026-13, ve vztahu k podnětu [REDAKCE] ze dne 1. 3. 2026 a spisu 15 T 11/2025 uzavřelo, že nepřijme žádné opatření. Nové listiny ze dne 20. 8. 2026 tehdy objektivně neexistovaly. Je proto třeba nově posoudit, zda tento dřívější závěr může obstát ve světle úředně potvrzené absence části metodické a validační dokumentace OKTE Frýdek-Místek.

VIII. Návrh [REDAKCE] Okresnímu soudu v Ostravě

[REDAKCE] navrhuje, aby Okresní soud v Ostravě:

9. založil tento druhý dodatek do spisu 15 T 11/2025 a bezodkladně jej předložil spolu se stížností a předchozími dodatky příslušnému stížnostnímu soudu;
10. připojil jako nové důkazy listiny KÚ a KŘP MSK označené v přílohách;
11. výslovně zohlednil, že nové listiny se přímo vztahují k již uplatněné námitce nepřezkoumatelnosti údaje 3,7 % THC;
12. nepovažoval odbornou otázku za vypořádanou bez zjištění konkrétní metodické a datové stopy expertizy OKTE Frýdek-Místek;
13. zachoval zákaz změny k horšímu a procesní postavení stěžovatelů.

IX. Společný institucionální a výzkumný rámec – nejde o nahodilé soukromé námitky

Podatelé výslovně žádají, aby orgány nepovažovaly jednotlivé námitky za izolovanou soukromou korespondenci. Cannabis is The Cure, z. s., IČO 266 70 232, je v dlouhodobých podkladech označována jako koordinátor výzkumu Konopí je lék / Cannabis is The Cure. Členové aliance pod vedením Mgr. Dušana

Dvořáka podle doložených podkladů společně realizují právní, přírodovědný a národohospodářský výzkum Konopí je lék / Cannabis is The Cure od roku 2008; od 10. 12. 2008 je výzkum realizován rovněž skrze společný záměr Edukativní konopné kliniky.

Edukativní konopná klinika, z. s., IČO 226 80 101, je jedním ze tří zřizovatelských subjektů společného projektu; dalšími jsou Educational Cannabis Clinic, z. s., IČO 227 27 281, dříve Konopí je lék, o. s./z. s., a Ganja for All Animals, z. s., IČO 227 24 303, dříve Art Language Factory, o.s.

■■■■■ a ■■■■■ jsou členové alliance Cannabis is The Cure, z. s., IČO 266 70 232. ■■■■■ současně jedná v rámci statutárního orgánu Edukativní konopné kliniky, z. s. Mgr. Dušan Dvořák je mj. také předseda správní rady aliance Cannabis is The Cure, z. s., zakladatel a představitel výzkumného, vzdělávacího, právního, přírodovědného a národohospodářského programu Konopí je lék / Cannabis is The Cure a vedoucí výzkumu.

SPOLEČNÝM JMENOVATELEM NENÍ POUZE ČLENSTVÍ V ALIANCI A ÚČAST NA VÝZKUMU. SPOLEČNÝM DŮKAZNÍM PRŮSEČÍKEM JE OKTE FRÝDEK-MÍSTEK: U ■■■■■ A ■■■■■ JDE O KONKRÉTNÍ ODBORNÉ VYJÁDRĚNÍ S ÚDAJEM 3,7 % THC; U DVOŘÁKA O DLOUHODOBOU NÁMITKU NEDOLOŽENÉHO METODICKÉHO ZÁKLADU, KTERÁ V ROCE 2026 VYÚSTILA DO PROVĚŘOVÁNÍ SAMOTNÉ PRAXE OKTE FRÝDEK-MÍSTEK.

X. Dvě oddělené trestní větve, jeden společný znalecký problém: OKTE Frýdek-Místek

A. ■■■■■ a ■■■■■ – konkrétní věc 15 T 11/2025

V této větvi je předmětem přímého přezkumu konkrétní odborné vyjádření OKTE Frýdek-Místek č. j. OKTE KRPT-2600-1/KT-2024 ze dne 2. 1. 2025 a z něj převzatý údaj 3,7 % THC. ■■■■■ a ■■■■■ již ve stížnostech a dodatcích v roce 2025 a 2026 namítali absenci doložené metodiky, otázku ENFSI, homogenizace, THC/THCA, notifikace a unijního práva. Nové policejní listiny z 20. 8. 2026 proto dopadají přímo na dříve uplatněné námitky a vyžadují nové věcné posouzení.

B. Mgr. Dušan Dvořák – dlouhodobá větev od roku 2010

Mgr. Dušan Dvořák namítá od prvního trestního řízení v roce 2010 a v navazujících trestních řízeních, že při zjišťování obsahu THC v konopí nebyl doložen závazný a reprodukovatelný metodický základ. Podle jeho dosavadních podání nebyla v deseti trestních řízeních doložena závazná metodika, nebylo doloženo použití závazné unijní metody a nebylo doloženo ani skutečné použití doporučení ENFSI/UNODC. Tato tvrzení se nyní neopírají jen o historickou námitku podatele: policejní listiny z 20. 8. 2026 samy otevírají otázku, jakými SOP, metodickými pokyny, validačními podklady a kontrolní dokumentací OKTE Frýdek-Místek v rozhodném období skutečně disponovalo.

Nové důkazy mají přímý význam i pro dva probíhající přezkumy KSZ v Brně: sp. zn. 1 KZT 475/2026, vztahující se k postupu OSZ v Prostějově ve věci 1 ZT 11/2010, a sp. zn. 1 KZN 1079/2026, vztahující se k přezkumu postupu MSZ v Brně ve věci 3 ZN 140/2026. KSZ v Brně se žádá, aby nové policejní listiny založilo do obou přezkumných větví a výslovně posoudilo jejich význam pro dlouhodobou námitku zákonnosti a přezkoumatelnosti zjišťování obsahu THC v konopí.

XI. Patnáct až šestnáct let námitek: státní zastupitelství všech stupňů již nemůže zůstat u obecných ujištění

Od roku 2010 byly podle doložených podání státním zastupitelstvím, policií, soudům a Ministerstvu spravedlnosti opakovaně předkládány námitky proti způsobu zjišťování obsahu THC v konopí a proti absenci jednoznačného právního a metodického základu. V roce 2026 proto nejde o první žádost o odborné

vysvětlení, nýbrž o vyvrcholení více než patnáctileté námitky, kterou nové úřední listiny Policie ČR činí konkrétně ověřitelnou.

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ NEMŮŽE PŘEZKOUMAT ZÁKONNOST POLICEJNÍHO DŮKAZU POUHÝM PŘEVZETÍM ČÍSELNÉHO VÝSLEDKU POLICEJNÍ LABORATOŘE. MUSÍ BÝT SCHOPNO URČIT, JAKÝM POSTUPEM VÝSLEDEK VZNIKL, ZDA BYL POSTUP PŘEDEM URČENÝ, DOKUMENTOVANÝ, REPRODUKOVATELNÝ A PRÁVNĚ RELEVANTNÍ A ZDA ANALYTICKÁ PROCEDURA SAMA NEZMĚNILA ROZHODNOU CHEMICKOU VELIČINU.

Pokud některý stupeň státního zastupitelství zastává názor, že odborné pracoviště může při trestněprávně rozhodném zjišťování obsahu THC v konopí postupovat bez vlastního SOP či jiného předem identifikovatelného písemného postupu, musí označit konkrétní právní a odborný základ takového názoru. Jestliže naopak takový stav za přijatelný nepovažuje, musí sdělit, jaké konkrétní opatření přijal.

XII. Jednoznačné otázky pro OSZ Frýdek-Místek, KSZ v Ostravě a KSZ v Brně

1. Může policejní znalecké pracoviště stanovovat obsah THC v konopí pro účely trestního řízení bez doložitelného vlastního SOP nebo jiného předem určeného písemného analytického postupu? Ano, nebo ne; podle jakého konkrétního ustanovení a odborného standardu?
2. Jak lze zpětně přezkoumat správnost, reprodukovatelnost a zákonnost výsledku, pokud nejsou doloženy SOP, metodické pokyny k homogenizaci a THC/THCA, validační protokoly a část kontrolní dokumentace byla skartována?
3. Jak OSZ a KSZ vysvětlují rozpor mezi vyjádřením Kriminalistického ústavu ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, podle něhož jednotlivá OKTE vytvářela vlastní SOP a podle nich zvolila způsob hodnocení, a informacemi KŘP MSK/OKTE Frýdek-Místek ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7 a -8/ČJ-2026-0700KR, podle nichž OKTE F-M v letech 2009–2019 SOP pro stanovení obsahu THC v konopí nemělo?
4. Pokud OKTE tvrdí používání doporučení ENFSI–UNODC již v letech 2009–2019, kde je u konkrétních expertiz doložena verze dokumentu, rozsah jeho použití a skutečné dodržení?
5. Jaký konkrétní postup byl použit u odborného vyjádření OKTE KRPT-2600-1/KT-2024 ze dne 2. 1. 2025 ve věci [REDAKCE] a jaký konkrétní postup byl použit v jednotlivých trestních věcech Mgr. Dušana Dvořáka, pokud státní zastupitelství tvrdí, že výsledky byly metodicky spolehlivé?

XIII. Dekarboxylace THCA → Δ9-THC: otázka integrity a transparentnosti trestního důkazu

Orgány se musí výslovně vyjádřit, zda může odborné vyjádření nebo znalecký posudek OKTE použít výsledek metody, při níž tepelná příprava či samotná plynová chromatografie mění poměr THCA a Δ9-THC dekarboxylací, aniž odborný výstup transparentně sdělí, že analytický proces mohl chemické složení vzorku oproti původně zajištěnému materiálu změnit.

Nejde o tvrzení, že plynová chromatografie je sama o sobě nepřípustná. Jde o povinnost odlišit původní obsah Δ9-THC v zajištěném materiálu od hodnoty vzniklé či dopočtené v důsledku analytické transformace a vysvětlit, zda výsledek představuje Δ9-THC nebo „total THC“. Jestliže by kapalinová chromatografie umožnila oddělené stanovení THCA a Δ9-THC bez stejného tepelného převodu, musí být vysvětleno, proč byla pro konkrétní právní otázku zvolena jiná metoda a jak byl její transformační účinek právně interpretován.

KLÍČOVÁ OTÁZKA PRO OSZ FRÝDEK-MÍSTEK: MŮŽE POLICEJNÍ ZNALECKÉ PRACOVIŠTĚ VE ZNALECKÉM POSUDKU NEBO ODBORNÉM VYJÁDŘENÍ NEUVÉST, ŽE POUŽITÝ LABORATORNÍ POSTUP PŘI ANALÝZE ZMĚNIL POMĚR THCA A Δ9-THC, A NÁSLEDNĚ PREZENTOVAT JEDINÉ

PROCENTO JAKO POPIS PŮVODNÍHO ZAJIŠTĚNÉHO MATERIÁLU? ŽÁDÁ SE JEDNOZNAČNÁ ODPOVĚĎ, PRÁVNÍ DŮVOD A ODBORNÝ STANDARD.

XIV. Unijní právo, zákon č. 366/2021 Sb. a předběžné otázky SDEU

Zákon č. 366/2021 Sb. zvýšil s účinností od 1. 1. 2022 v zákoně č. 167/1998 Sb. rozhodný limit u vymezení rostliny konopí na nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Vyhlášený zákon obsahuje doložku, že byl oznámen podle směrnice (EU) 2015/1535. Podatelé proto netvrdí jako hotovou skutečnost, že nebyla oznámena žádná podoba novely; žádají však ověřit konkrétní notifikační spis a zejména to, zda byla Komisi oznámena i případná významná změna spočívající ve vložení hranice 1 % v průběhu legislativního procesu.

OSZ Frýdek-Místek, KSZ v Ostravě a KSZ v Brně se žádají, aby tuto evropskoprávní námitku nevypořádaly pouhým odkazem na obecnou notifikační doložku, ale aby označily konkrétní notifikaci a její obsah. Okresnímu soudu v Ostravě se navrhuje, aby posoudil relevanci čl. 267 SFEU a potřebu předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru Evropské unie, zejména k rozsahu oznamovací povinnosti podle směrnice (EU) 2015/1535 a k použitelnosti neoznámené významné změny technického předpisu v trestním řízení.

Dále se navrhuje, aby soud zvážil předběžnou otázku, zda unijní právo připouští trestněprávní použití výsledku, při němž analytická metoda tepelně mění poměr THCA a Δ 9-THC, pokud odborný výstup transparentně nerozlišuje původní chemický stav vzorku a analyticky odvozenou veličinu, je-li právě tento rozdíl významný pro aplikaci vnitrostátního limitu.

XV. Konkrétní úkoly OSZ Frýdek-Místek před případným dohledem VSZ v Olomouci

1. Založit nové listiny KÚ a KŘP MSK do spisu 1 ZN 7061/2026 a jednotlivě je vyhodnotit.
2. Vyžádat úplný podklad k odbornému vyjádření OKTE KRPT-2600-1/KT-2024 ze dne 2. 1. 2025: pracovní listy, chromatogramy, surová data, záznamy o odběru, homogenizaci, přípravě vzorku, použité teplotě a době tepelného působení, výpočtu THCA/THC, verifikaci a nejistotě výsledku.
3. Určit přesný název, verzi a datum účinnosti SOP či jiného postupu použitého v konkrétní expertize; pokud takový dokument neexistuje, výslovně to konstatovat.
4. Vyžádat vysvětlení odpovědné osoby OKTE Frýdek-Místek k rozporu s tvrzením Kriminalistického ústavu ze dne 25. 6. 2026.
5. Výslovně zjistit, zda a jak použitá metoda způsobila dekarboxylaci THCA na Δ 9-THC a zda byl tento transformační účinek uveden v odborném výstupu.
6. Právně posoudit, zda případné neuvedení této transformace mohlo ovlivnit přezkoumatelnost důkazu, možnost obhajoby jej účinně zpochybnit a právní závěr o překročení zákonného limitu.
7. Vyhodnotit, zda nové důkazy vyžadují nové posouzení dřívějších závěrů OSZ a KSZ ve věci [REDAKCE] [REDAKCE] a současně zda mají význam pro přezkumy 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026 týkající se Mgr. Dušana Dvořáka.
8. Ověřit konkrétní notifikační dokumentaci k zákonu č. 366/2021 Sb. a vypořádat námitku směrnice (EU) 2015/1535.
9. Sdělit u každé otázky jasný skutkový a právní závěr, nikoli pouze obecné ujištění o odbornosti policejního pracoviště.
10. Zajistit dosud existující metodickou a laboratorní dokumentaci proti další skartaci, pokud může mít význam pro probíhající trestní, přezkumná nebo obnovovací řízení.

PODATELÉ NYNÍ ŽÁDAJÍ, ABY OSZ FRÝDEK-MÍSTEK NEJPRVE SAMO PROVEDLO KONKRÉTNÍ PROVĚŘENÍ A VYDALO PŘEZKOUMATELNÉ STANOVISKO. TEPRVE JEHO ODPOVĚĎ – NEBO NEČINNOST ČI OPĚTOVNÉ OBECNÉ VYŘÍZENÍ – BUDE PŘEDLOŽENA JAKO PODKLAD PRO NÁSLEDNÝ PODNĚT K DOHLEDU VSZ V OLOMOUCI.

XVI. Závěr

NOVÝ DŮKAZ NELZE PROMARNIT TÍM, ŽE BUDE POUZE „VZAT NA VĚDOMÍ“. POLICIE ČR NYNÍ SAMA ÚŘEDNĚ POTVRDILA, ŽE OKTE FRÝDEK-MÍSTEK V ROZHODNÉM HISTORICKÉM OBDOBÍ NEMĚLO SOP PRO STANOVENÍ OBSAHU THC V KONOPÍ ANI ŘADU DALŠÍCH PÍSEMNÝCH METODICKÝCH A VALIDAČNÍCH PODKLADŮ, ZATÍMCO KRIMINALISTICKÝ ÚSTAV JEŠTĚ 25. 6. 2026 TVRDIL, ŽE ZPŮSOB HODNOCENÍ ZVOLILA ZNALECKÁ PRACOVIŠTĚ PODLE VLASTNÍCH SOP. TENTO ROZPOR MUSÍ BÝT VYSVĚTLEN VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍ EXPERTIZE A KONKRÉTNÍMU VÝSLEDKU, NIKOLI DALŠÍ OBECNOU DEKLARACÍ O ODBORNOSTI LABORATOŘE.

Stěžovatelka ve věci 15 T 11/2025 a ve věcech OSZ ve Frýdku Místku sp.zn. 1 ZN 7061/2026 a věcech KSZ v Ostravě, č. j. 4 KZN 7116/2026-45 ze dne 8. 7. 2026 a KSZ v Ostravě, č. j. 2 KZZ 2/2026-13 ze dne 17. 4. 2026; správní rada Edukativní konopné kliniky, z. s.

Mgr. Dušan Dvořák

Stěžovatel a podatel ve věcech 1 ZN 7061/2026 a 4 KZN 7116/2026; místopředseda Edukativní konopné kliniky, z. s.

Ověřeno, za Edukativní konopnou kliniku, z. s. vypraveno datovou schránkou: Bc. [REDACTED] dozorčí rada.

Přílohy

- Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026.
- KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026, včetně rozkazu ředitele KÚ č. 54/2021, přílohy č. 1 a přehledu výjezdů / skartačních údajů.
- KŘP Moravskoslezského kraje, rozhodnutí č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.